

「보세화물장치기간 및 체화관리에 관한고시」 개정 입안계획서

1. 행정규칙명 : 「보세화물장치기간 및 체화관리에 관한 고시」
(관세청고시 제2023-24호, 2023. 4. 12.)

2. 개정 사유

- ☐ 관세분야 행정규칙 통·폐합 가이드라인(규제혁신팀-613호, '24.4.25.)에 따라 유사 분야 고시 2건*을 통·폐합하여 일원화
* 「보세화물장치기간 및 체화관리에 관한 고시」, 「국고귀속이전 보관료 지급에 관한 고시」
- ☐ 중계무역 물품의 보세창고 보관 관련 규제를 완화함으로써 중계무역 물품의 물류 경쟁력 강화 및 수출 지원
* 장치기간 연장(6월 → 1년) 및 수출비중요건 충족(30% 이상)시 기간 연장 허용
- ☐ 매각처분 보류기간을 확대하여 예측 불가능한 통관환경 변화에 탄력적 운용이 가능하도록 업체 지원
- ☐ 국고귀속 및 폐기 심사위원회 심사 생략 대상을 확대하여 폐기업무 처리 절차 간소화
- ☐ 강제징수를 위해 압류된 체납자의 수입물품에 대한 매각 및 국고귀속 절차를 마련하여 업무처리 절차 명확화

3. 주요 개정내용

- ☐ 「국고귀속이전 보관료 지급에 관한 고시」 통합(\$1, \$2, \$40~45)

- 국고귀속 전까지 발생한 상(하)차 및 보관 등에 소요되는 관리 비용의 지급기준 및 절차를 본 개정 고시에 통합하여 일원화
- 행정규칙 통·폐합에 따라 조문 및 별지 서식 순서 조정

구 분	개 정 전	개 정 후	비 고
조문 구성	7개 장, 54개 조문	7개 장, 60개 조문	6개 조문 신설 (제40조 ~ 제45조)
별지 구성	11개	13개	2개 서식 신설 (별지 제9 ~ 10호)

※ 세부 조정 내역은 붙임 '폐지 및 개정 고시 연계표' 참조

□ 중계무역 물품의 장치기간 적용 예외 대상 추가 (§4)

- 법 제177조제1항제1호다목 국제물류의 촉진을 위해 관세청장이 정하는 물품*에 중계무역 물품 추가

* (現) LME, BWT → (改) LME, BWT, 중계무역물품

- 중계무역 물품의 장치기간을 확대(6월→1년)하고, 물품 특성 및 수출실적*을 고려하여 1년 단위 연장 허용

* 상품가치가 훼손되지 않는 물품으로서 중계무역 수출실적 비율이 30% 이상이면 장치기간 연장

□ 매각처분 보류기간 연장 신설 (§10)

- 매각처분 보류기간을 확대(4월→6월)하고, 전쟁 및 천재지변 등 부득이한 상황 발생시 6개월의 범위내 연장 허용

□ 폐기물품의 신속한 처리를 위해 국고귀속 및 폐기 심사위원회 심사 생략 대상 확대 (§39)

- (현) ①상품가치 없는 물품 → (확대) ②위조·모조품, 지식 재산권 침해물품, ③검사·검역기관 폐기대상 결정 물품

□ 체납으로 압류된 수입물품의 매각 및 국고귀속 절차 마련(\$7, \$14, \$37)

- 압류한 체납자의 수입물품은 장기기간 경과 전에도 매각할 수 있도록 반출통고 생략 및 긴급공매 대상에 포함
- 체납자가 기한 내 체납액 납부 시 매각절차 중지, 체납액 충당금 미납부 시 압류 물품 국고귀속

4. 전문 및 신규 조문 대비표 : "불임"참조

5. 규제대상여부 : 해당없음

6. 시행일자 : 2025. 9. 10.

7. 의견제출 방법

- 제 출 처 : 관세청 통관국 관세국경감시과
- 담 당 자 : 주남룡 사무관(☎042-481-7945),
이재민 주무관(☎042-481-7901)
- 제출기한 : 2025. 00. 00.
- 제출방법 : 이메일(grim38317@korea.kr)

< 붙임 > 폐지 및 개정 고시 연계표

폐지·개정전 고시		개정 고시	비 고
폐지 고시 목차	개정 전 고시 목차	개정 후 고시 목차	
<국고귀속이전 보관료 지급에 관한 고시>	<(舊)보세화물장치기간 및 체화관리에 관한 고시>	<보세화물장치기간 및 체화관리에 관한 고시>	
	제1장 총칙	제1장 총칙	
제1조 목적	제1조 목적	제1조 목적	보관료 고시 제1조와 장치·체화 고시 제1조 통합 보관료 고시 제2조와 장치·체화 고시 제2조 통합
제2조 정의	제2조 정의	제2조 정의	
	제3조 적용대상	제3조 적용대상	
	제4조 장치기간	제4조 장치기간	
	제5조 장치기간의 기산	제5조 장치기간의 기산	
	제2장 매각처분의 결정	제2장 매각처분의 결정	
	제6조 반출통고의 주체, 대상 및 내용	제6조 반출통고의 주체, 대상 및 내용	
	제7조 반출통고의 시기 및 방법	제7조 반출통고의 시기 및 방법	
	제8조 반출통고 목록보고	제8조 반출통고 목록보고	
	제9조 매각처분의 대상	제9조 매각처분의 대상	
	제10조 매각처분 보류요청	제10조 매각처분 보류요청	
	제11조 공매번호의 부여 및 목록 생성	제11조 공매번호의 부여 및 목록 생성	
	제12조 공매목록의 출력 및 비치	제12조 공매목록의 출력 및 비치	
	제3장 매각절차	제3장 매각절차	
	제13조 매각공고	제13조 매각공고	
	제14조 긴급공매	제14조 긴급공매	
	제15조 유통기한 또는 유효기한 표시물품 신속 공매 등	제15조 유통기한 또는 유효기한 표시물품 신속 공매 등	
	제16조 매각처분의 방법	제16조 매각처분의 방법	
	제17조 공매조건	제17조 공매조건	
	제18조 공매예정가격의 산출	제18조 공매예정가격의 산출	

	제19조 구매예정가격의 산출 심사위원회	제19조 구매예정가격의 산출 심사위원회	
	제20조 낙찰자의 결정	제20조 낙찰자의 결정	
	제21조 낙찰취소	제21조 낙찰취소	
	제22조 수의계약	제22조 수의계약	
	제23조 구매물품 잔금처리	제23조 구매물품 잔금처리	
	제24조 낙찰증명서의 발급	제24조 낙찰증명서의 발급	
	제25조 구매결과등록	제25조 구매결과등록	
	제26조 물품반출	제26조 물품반출	
	제27조 매각절차의 중지	제27조 매각절차의 중지	
	제28조 구매물품 등의 전시장 설치	제28조 구매물품 등의 전시장 설치	
	제29조 통합 및 분할구매	제29조 통합 및 분할구매	
	제30조 부정당한 입찰자의 제재	제30조 부정당한 입찰자의 제재	
	제31조 구매일자의 조정	제31조 구매일자의 조정	
	제32조 체화처리 강조기간 설정 및 체화처리 점검반 편성운영	제32조 체화처리 강조기간 설정 및 체화처리 점검반 편성운영	
	제33조 포상금의 지급 등	제33조 포상금의 지급 등	
	제34조 세관공무원의 면책	제34조 세관공무원의 면책	
	제4장 국고귀속	제4장 장치기간 경과 물품의 국고귀속	
	제35조 국고귀속 예정통고	제35조 국고귀속 예정통고	
	제36조 국고귀속 대상물품의 재감정	제36조 국고귀속 대상물품의 재감정	
	제37조 국고귀속	제37조 국고귀속	
	제38조 국고귀속의 보류	제38조 국고귀속의 보류	
	제39조 국고귀속 및 폐기 심사위원회 운영	제39조 국고귀속 및 폐기 심사위원회 운영	
제3조 보관료율		제40조 국고귀속이전 보관료율	
제4조 보관기간		제41조 국고귀속이전 보관기간	
제5조 국고귀속이전 보관료		제42조 국고귀속이전 보관료의 산출 등	
제6조 매각사실의 통보		제43조 국고귀속물품 매각사실의 통보	
제7조 보관료의 지급		제44조 국고귀속이전 보관료의 지급	
제8조 매각되지 못한 물품의 특칙		제45조 매각되지 못한 물품의 특칙	

	제5장 물품의 폐기명령 및 대집행	제5장 물품의 폐기명령 및 대집행	
	제40조 폐기명령 대상 등	제46조 폐기명령 대상 등	
	제41조 폐기비용 및 대집행	제47조 폐기비용 및 대집행	
	제42조 폐기처분	제48조 폐기처분	
	제43조 폐기감독	제49조 폐기감독	
	제6장 채화의 폐기 및 재활용 등	제6장 채화의 폐기 및 재활용 등	
	제44조 재활용 대상 등	제50조 재활용 대상 등	
	제45조 원상변형작업	제51조 원상변형작업	
	제46조 사료화작업	제52조 사료화작업	
	제47조 퇴비화작업	제53조 퇴비화작업	
	제48조 폐기신청	제54조 폐기신청	
	제49조 폐기작업 절차	제55조 폐기작업 절차	
	제50조 폐기완료보고서의 제출	제56조 폐기완료보고서의 제출	
	제51조 잔존물에 대한 과세	제57조 잔존물에 대한 과세	
	제52조 비용부담	제58조 비용부담	
	제53조 보고사항	제59조 보고사항	
	제7장 보칙	제7장 보칙	
제9조 재검토기한	제54조 재검토기한	제60조 재검토기한	
	[별지 1] 보세구역물품장치기간연장승인(신청)서	[별지 1] 보세구역물품장치기간연장승인(신청)서	
	[별지 2] 채화카드	[별지 2] 채화카드	
	[별지 3] 장치기간경과물품반출통고(서)	[별지 3] 장치기간경과물품반출통고(서)	
	[별지 3-1] 장치기간경과대상물품 반출통고(서)	[별지 3의1] 장치기간경과대상물품 반출통고(서)	
	[별지 4] 보세구역 장치기간경과물품 목록통보 및 반출촉구	[별지 4] 보세구역 장치기간경과물품 목록통보 및 반출촉구	
	[별지 5] 장치기간경과물품 매각처분 보류신청(승인)서	[별지 5] 장치기간경과물품 매각처분보류신청(승인)서	
	[별지 6] 공매목록	[별지 6] 공매목록	
	[별지 6-1] 미신고물품 장치기간경과전 공매안내(서)	[별지 6의1] 미신고물품 장치기간경과전 공매안내(서)	

	[별지 6-2] 미신고물품 장치기간경과전 매각요청(서)	[별지 6의2] 미신고물품 장치기간경과전 매각요청(서)	
	[별지 7] 공매물품반출신청(승인)서	[별지 7] 공매물품반출신청(승인)서	
	[별지 8] 보세구역 장치기간 경과물품 국고귀속 예정통고(서)	[별지 8] 보세구역 장치기간 경과물품 국고귀속 예정통고(서)	
[서식 1] 국고귀속물품 매각(폐기·멸각) 사실 통보서		[별지 9] 국고귀속물품 매각(폐기·멸각) 사실 통보서	
[서식 2] 국고귀속이전 보관료 지급청구서		[별지 10] 국고귀속이전 보관료 지급청구서	
	[별지 9] 보세구역 장치물품의 반송 및 폐기처분 명령(통고)서	[별지 11] 보세구역 장치물품의 반송 및 폐기처분 명령(통고)서	
	[별지 9-1] 폐기처분대집행영장	[별지 11의1] 폐기처분대집행영장	
	[별지 9-2] 비용납부명령서	[별지 11의2] 비용납부명령서	
	[별지 9-3] 공시송달	[별지 11의3] 공시송달	
	[별지 10] 보세구역장치물품폐기 결과보고서	[별지 12] 보세구역장치물품폐기 결과보고서	
	[별지 11] 체화발생및처리상황보고	[별지 13] 체화발생및처리상황보고	